

1501549-55.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 11749/19/607

- PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2253629/2019 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE,

7154161 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2253629 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501549-55.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501549-55.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 11749/19/607

- PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2253629/2019 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE,

7154161 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2253629 - 06º D.P. SOROCABA, 11749/19/607

- 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONIA REGINA BATAIOTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

SONIA REGINA BATAIOTE, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de setembro de 2019, às 08 horas e 30 minutos, no estabelecimento prisional situado na Avenida Doutor Antônio de Souza Neto, nº 300, Aparecidinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, guardava, trazia consigo e tentou introduzir no estabelecimento penal, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 porção da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha, com peso líquido

total de 12,94g, substância esta entorpecente que determina a dependência física e psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão, fotos e laudo de constatação.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a denunciada se dirigiu até o estabelecimento prisional, CDP Sorocaba, a fim de visitar seu filho Matheus Gabriel Alves que se encontra detido. Ocorre que, ao passar pelo aparelho de scanner corporal foi detectado em SONIA um corpo estranho, o que motivou sua revista pessoal.

Em verificação, foi encontrado junto a denunciada, mais especificamente escondido no forro de sua roupa íntima, uma porção embalada da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha.

Assim, as circunstâncias da prisão aliada a grande porção de droga que a denunciada trazia consigo e tentava introduzir em estabelecimento prisional, local de grande concentração de indivíduos, muitos dos quais cumprem pena privativa de liberdade, demonstram que a droga seria destinada ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 07).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.08).

Laudos periciais foram juntados aos autos (fls.11 a 14, 31 e 60 a 63).

A ré foi notificada para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do delito está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, nos laudos periciais, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

A ré confessou os fatos em juízo. Apenas alegou que não venderia. Mas sua versão veio desacompanhada de início razoável de prova.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na Denúncia.

“Visita estava indo normal. A ré passou no scanner e houve uma visualização, um sombreamento na calcinha e aí fomos até a sala e explicamos a ela os fatos e foi permitida a revista” e foi o que disse a testemunha de acusação Maria de Fátima Bandeira.

Prova firme e segura, em harmonia com a confissão da ré.

Os depoimentos dos Agentes Penitenciários são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos Agentes Penitenciários não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Finalmente, afasta-se a aplicação do artigo 40, inciso III, porque nada foi provado neste sentido, porque a ré ainda não tinha ingressado dentro do presídio.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da pouca quantidade de droga, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ. Apesar de ter confessado o crime, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

A ré é primária e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que a ré se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração confissão e primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas da ré, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação da ré à pena privativa de liberdade de 01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta à ré é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo a ré SONIA REGINA BATAIOTE incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condená-la à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito.

A ré está em liberdade e poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará a ré com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ela se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA